



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



R.R.D.P

**(REGLAMENTO RÉGIMEN
DISCIPLINARIO POLICIAL)**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



A N E X O I

REGLAMENTO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

DE LA POLICIA DEL NEUQUEN.

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1º: Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a todo el personal con estado policial cualquiera fuera su situación de revista. No se aplicará:

- 1) Al personal menor de dieciocho años, para el cual regirá el Régimen Disciplinario de la Administración Pública Provincial
- 2) Al personal adscripto proveniente de otras dependencias Nacionales, Provinciales o Municipales, para los cuales regirá el Régimen Disciplinario propio de la Dependencia de origen.
- 3) Al personal civil de la Policía del Neuquén que tendrá un régimen propio.
- 4) Al personal de cadetes de policía que se regirá por reglamento interno.

ARTICULO 2º: Las disposiciones de este reglamento se aplicarán:

- 1) A las faltas cometidas por los agentes policiales en el desempeño de sus funciones específicas; y
- 2) A su conducta en la vida privada cuando afecte al prestigio de la Institución.

ARTICULO 3º: La aplicación de las sanciones que corresponden a los funcionarios policiales, se hará de acuerdo a las facultades disciplinarias previstas en la ley de Personal Policial y en el Reglamento de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO 4º: Las normas de este reglamento deben interpretarse teniendo en cuenta que su finalidad es afirmar y mantener la disciplina y el principio de autoridad, que es fundamento de la misma, la vigencia de los derechos y deberes que impone el estado policial, la unidad de mando y el prestigio de la Institución, regulando la conducta de sus agentes a efectos de asegurar el eficiente desenvolvimiento de la misma.

ARTICULO 5º: La conducta del personal será juzgada en la esfera disciplinaria con independencia de las decisiones de otras autoridades en el ámbito que aquéllas le competen, y exclusivamente con las disposiciones de este reglamento, pero no podrán considerarse en lo administrativo la existencia de hechos o la culpabilidad que hayan sido tenidas por probadas en sede judicial.



ARTICULO 6°: La amnistía o el indulto por el delito cometido, la absolución o sobreseimiento judicial y el perdón del particular damnificado, no exime de responsabilidad administrativa al personal que se hubiere hecho acreedor de una sanción derivada de ese mismo hecho, excepto que en sede penal se hubiere comprobado la falsedad de la imputación, y no se tratare del supuesto de aplicación del beneficio de la duda.

ARTICULO 7°: Las sanciones se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que pudieran quedar sujetos los culpables y de los cargos que pudiera formular el Estado Provincial en sus haberes por daños o perjuicios ocasionados a su patrimonio.

CAPITULO II

DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES

ARTICULO 8°: Las acciones que correspondan a los casos de responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado, se regirán por las normas que establece la Ley de Contabilidad de la Provincia en la materia.

ARTICULO 9°: Constituye falta administrativa toda infracción al marco normativo policial previsto como deber u obligación del personal policial en las leyes, en los reglamentos policiales, como así las infracciones específicas establecidas en este reglamento.

ARTICULO 10°: La ejecución de una orden de servicio hace responsable únicamente a quien la ha dado y no constituye en falta al subalterno. La orden manifiestamente ilegal o ilegítima no debe ser ejecutada por el subalterno quien deberá denunciar de inmediato esta irregularidad al Jefe Inmediato Superior de quien la emitió.

ARTICULO 11°: Toda sanción debe tener por fundamento la transgresión a un deber u obligación vigente con anterioridad a aquélla.

ARTICULO 12°: Las faltas administrativas en que incurran los agentes policiales serán sancionadas exclusivamente con:

- 1) Apercibimiento escrito**
- 2) Arresto Policial**
- 3) Suspensión de empleo**
- 4) Destitución**

Podrá disponerse como medida disciplinaria accesoria el cambio de destino del sancionado, cuando la permanencia de éste en la Unidad o localidad resulte inconveniente a los intereses institucionales. En este caso no se abonará al sancionado indemnización, beneficio o emolumento alguno derivado del traslado o del nuevo destino.



ARTICULO 13°: Las transgresiones serán sancionadas:

- 1) Las faltas leves con apercibimiento o arresto de tres (3) a quince (15) días;
- 2) Las faltas graves con arresto de quince (15) a sesenta (60) días; o su equivalente en días de suspensión cuando ésta resulte legalmente procedente.
- 3) Las faltas gravísimas y las faltas graves en concurso con suspensión de siete (7) a treinta (30) días o destitución.

ARTICULO 14°: El apercibimiento es la sanción menor aplicable, podrá anticiparse verbalmente, en forma reservada y en términos claros, precisos y moderados, que no importen una afrenta a la persona del agente. Se confirmará mediante acta, para notificación y archivo en el legajo personal del transgresor.

ARTICULO 15°: El arresto policial consiste en la privación limitada de la libertad en los lugares y condiciones que se determinen en este reglamento. El mismo podrá ser aplicado con o sin perjuicio del servicio, debiendo entenderse, a falta de aclaración, que será sin perjuicio del servicio excepto cuando se mencionara lo contrario en la disposición de sanción.

ARTICULO 16°: El arresto policial se aplicará siempre al personal superior con la accesoria de suspensión de mando.

ARTICULO 17°: En la sanción de arresto sin perjuicio del servicio el arrestado interrumpirá la medida para cumplir su horario normal de servicio, manteniendo durante ese lapso el ejercicio del mando.

ARTICULO 18°: La sanción de suspensión de empleo consiste en la privación temporal de los deberes y derechos esenciales del estado policial, con excepción de lo determinado en los incisos a), e), f), h), i), j), l) y m) del artículo 28 y los incisos a), b), g), h), i), j), n) ñ) y p) del artículo 34 de la Ley del Personal Policial.

Al responsable se le descontará la parte proporcional del salario básico que habría de percibir por los días que dure la suspensión. En todos los casos de sanción de suspensión, el descuento de haberes no podrá exceder del 20 % del líquido a cobrar por el agente, hasta completar el total de la forma mensual consecutiva durante tantos meses como sea necesario para cumplir la sanción.

ARTICULO 19°: La suspensión real de funciones, como situación de hecho creada con motivo de la detención preventiva de personal policial, derivada de actuaciones en que se investiga su posible responsabilidad penal por hechos producidos con motivo del servicio, no dará lugar al registro como antecedente disciplinario del causante hasta que se dicte en su contra auto de procesamiento o prisión preventiva.



ARTICULO 20°: La destitución es la sanción disciplinaria de carácter expulsivo, que importa la separación del sancionado de los cuadros de la Repartición Policial, con la pérdida del estado policial.

ARTICULO 21°: La sanción de destitución podrá adoptar una de las formas que a continuación se expresan:

1) Cesantía: Que no importa la pérdida del derecho al haber de retiro que pudiera corresponder al sancionado;

2) Exoneración: Que importa la separación definitiva e irrevocable de la Institución, con la pérdida de todos los derechos inherentes.

La exoneración sólo será decretada cuando mediare condena judicial firme por delito doloso incompatible con la función policial.

ARTICULO 22°: La sanción de cesantía podrá ser aplicada en los casos de acumulación de sanciones y reincidencias en el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en el capítulo siguiente.

ARTICULO 23°: La sanción de destitución en cualquiera de sus formas podrá ser aplicada al personal en situación de retiro.

CAPITULO III

CONCURSO DE FALTAS

ARTICULO 24°: Cuando concurren dos o más transgresiones de diversa gravedad, se aplicará la sanción que corresponda a la falta administrativa más grave, teniendo en consideración la comisión de otras faltas como agravantes.

ARTICULO 25°: Si concurriesen faltas de la misma gravedad se podrá aplicar la sanción que corresponda al tipo de falta de gravedad inmediata superior, si concurren faltas gravísimas deberá aplicarse sanción de destitución.

ACUMULACION DE SANCIONES

ARTICULO 26°: La acumulación de sanciones con más de sesenta (60) días de arresto o veinte (20) días de suspensión en el lapso de un (1) año, será considerada causal de cesantía. El término se contará a partir de que quede firme la primera sanción acumulable.

A los efectos del presente artículo, tres (3) días de arresto se considerarán equivalentes a un (1) día de suspensión.

REINCIDENCIA

ARTICULO 27°: Habrá reincidencia cuando el agente que hubiere sido objeto de sanción disciplinaria, cometiere una nueva falta contra idéntico bien jurídicamente protegido, cualquiera fuere su gravedad en los siguientes términos:



- a) Seis (6) meses, cuando la primera falta hubiese sido de carácter leve;
- b) Un (1) año cuando la primera falta hubiese sido de carácter grave;
- c) Dos (2) años, cuando la primera falta hubiese sido de carácter gravísima.

ARTICULO 28°: Los términos previstos en el artículo anterior, comenzarán a contarse desde la fecha en que la sanción adquiera fuerza ejecutoria.

CAPITULO IV

DE LOS ATENUANTES Y AGRAVANTES

ARTÍCULO 29°: Toda sanción disciplinaria debe ser medida en relación a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y las circunstancias del lugar, tiempo, medio empleado, modo de ejecución, concurso de faltas, cantidad de participantes, repercusión del hecho y afectación del prestigio institucional.

ARTICULO 30°: A los fines de la determinación de la sanción que corresponda por las faltas cometidas, una vez determinada ésta según la figura de que se trate, se considerarán los atenuantes y agravantes previstos en los artículos 31 y 32 los que reducirán o incrementarán la sanción hasta en un 50%.

ARTICULO 31°: Serán consideradas como **ATENUANTES**:

- a) La inexperiencia del transgresor, medida en una antigüedad en la Repartición, menor de dos (2) años;
- b) La provocación abusiva de otro miembro de la Institución;
- c) La buena conducta anterior y el buen concepto del Superior en los términos de las dos últimas calificaciones anuales y los respectivos juicios concretos;
- d) Los méritos acreditados al servicio, medidos en relación de las felicitaciones y menciones que obren en su legajo personal en los términos de sus dos últimas calificaciones anuales;
- e) El exceso de celo en beneficio del servicio, si aquel ha motivado la transgresión;
- f) Los factores de orden moral que por su gravedad hayan tenido decisiva influencia en la comisión de la falta;
- g) Cuando la transgresión no haya producido consecuencias graves.

ARTICULO 32°: Serán considerados **AGRAVANTES**:

- a) La participación o presencia de subalternos en la comisión del hecho;
- b) La reincidencia, en los términos del artículo 27;



- c) El perjuicio sensible al servicio que haya producido la transgresión;
- d) La premeditación;
- e) El mal concepto del responsable, medido de acuerdo a los juicios concretos que obren en sus dos últimas calificaciones;
- f) Los antecedentes administrativos;
- g) La transcendencia pública que haya tenido el hecho al cual se juzga;
- h) Cuando sean cometidas por un Oficial Superior o Jefe;
- i) Cuando cause perjuicio a un subalterno.

CAPITULO V

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA

ARTICULO 33°: A los fines del ejercicio de la facultad disciplinaria se operará la prescripción de la acción dentro de los siguientes plazos:

- a) A los dos (2) años de cometida la infracción respecto de las faltas gravísimas;
- b) Al año de cometida la infracción, cuando se tratare de faltas graves o leves.

ARTICULO 34°: La prescripción se interrumpe desde el momento en que se inicia la sustanciación de la actuación administrativa que corresponda, pero si a dos (2) años de haberse iniciado ésta, no tuviera aún resolución, el expediente deberá archiversse previa declaración de caducidad de la acción. Se exceptúa el caso del artículo siguiente.

ARTICULO 35°: Si en base al mismo hecho se incoara causa penal en la cual se encontrara imputado el personal policial cuya conducta se investiga en la causa administrativa, la tramitación de aquélla interrumpirá la prescripción de esta última, hasta que recaiga pronunciamiento definitivo en el proceso penal.

CAPITULO VI

FACULTADES Y FORMALIDADES PARA IMPONER SANCIONES

ARTICULO 36°: El personal superior de la Repartición está obligado a ejercer facultades disciplinarias que se le acuerden en el presente reglamento, con las atribuciones y alcances que surgen del anexo "Facultades Disciplinarias", de la ley 0715..

ARTICULO 37°: El personal policial de todos los cuadros, tiene obligación de informar a sus superiores de las faltas cometidas por los agentes policiales, a efectos de que la infracción no quede impune.



ARTICULO 38°: El personal civil carece de facultades disciplinarias, pero le comprende el artículo anterior.

ARTICULO 39°: Los Jefes de Dependencia ejercen el contralor de las sanciones impuestas por subalternos a sus subordinados, pudiendo disminuirlas o aumentarlas en razón de sus propias facultades disciplinarias, o dejarlas sin efecto fundamentando acabadamente dicha decisión. ***Si el Jefe de Dependencia aumentare la sanción impuesta, el sancionado podrá impetrar ante éste los recursos a que hubiese lugar. Si decidiese disminuir o anular la sanción impuesta por un oficial no subordinado, deberán elevarse las actuaciones al Superior común del Jefe de Dependencia y del primer sancionante, para su resolución.***

Las decisiones no fundamentadas serán consideradas nulas. ***Esta facultad de contralor deberá ser ejercida en un plazo máximo de dos (2) días, bajo apercibimiento de tener por confirmada tácitamente la sanción.***

ARTICULO 40°: El funcionario que desempeñe interinamente la Jefatura de Policía de la Provincia tendrá las mismas facultades disciplinarias que su titular.

Cuando un oficial de menor jerarquía a la que corresponda reglamentariamente, subrogue en un cargo superior, tendrá, mientras dure la subrogancia, las mismas facultades correspondientes a tal cargo, conforme al anexo "Facultades Disciplinarias en razón del cargo" de la ley de Personal Policial.

ARTICULO 41°: El que ***ordene una sanción determinada a un subalterno no subordinado, lo hará saber al Jefe de la dependencia***, comunicándoselo dentro del plazo de un (1) día, a los efectos del Artículo 39.

ARTICULO 42°: Las faltas cometidas en presencia de varios Superiores, deben ser sancionados por el de mayor jerarquía.

ARTICULO 43°: Los que se hallen desempeñando las funciones de un Superior, no podrán ser sancionados por los iguales o subalternos del Superior que reemplaza.

ARTICULO 44°: La comunicación de la sanción impuesta deberá ser notificada por quien la impuso cuando se encuentre el sancionado cumpliendo servicio en la misma Unidad. ***En los demás casos será notificado por el Jefe de dependencia una vez ejercida la facultad conferida en el Artículo 39 del presente reglamento o en su defecto por el que éste designe quien deberá ser superior que el sancionado.***

Puede ser impartida verbalmente, ratificándose luego por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas. Asimismo pueden utilizarse notificaciones postales fehacientes.

ARTICULO 45°: La afirmación del Superior en actuaciones administrativas merece plena fe, mientras no se pruebe lo contrario. ***Este principio perderá vigencia si el Superior se***



encontrare directamente sospechado como presunto autor de falta disciplinaria en las actuaciones.

ARTICULO 46°: El ejercicio de las facultades de fiscalización autoriza al Superior a requerir los antecedentes o aclaraciones que estime necesarios o convenientes para mejor proveer.

ARTICULO 47°: El Superior que modifique una sanción lo hará saber en todos los casos a quien lo impuso.

ARTICULO 48°: Cuando no se establezca otra formalidad, las sanciones se dispondrán mediante orden escrita y fundada, que contendrá -so pena de nulidad-, fecha, una relación de hechos, día y hora de producidos, la mención e individualización de testigos, si los hubo, el encuadre legal de la falta, nombre del causante, grado y situación de revista, sanción aplicada, firma y aclaración de la autoridad que sanciona.

ARTICULO 49°: El Superior que modifica una sanción aplicada a un subordinado, fundamentará la decisión, citando los hechos que dieran lugar a atenuantes o agravantes, con las formalidades del artículo anterior. Contemporáneamente con la notificación al sancionado, se dirigirá copia de la decisión notificada. Las notificaciones se practicarán en la forma dispuesta en el artículo 44.

CAPITULO VII

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES

ARTICULO 50°: La sanción de arresto comenzará a cumplirse a partir de la notificación al sancionado.

ARTICULO 51°: Cuando el arresto sea sin perjuicio del servicio se permitirá al sancionado el retiro a su domicilio entre las 21,00 y 06,00 horas y dos (2) horas al mediodía para su almuerzo. En tales lapsos no podrá abandonar su residencia ni distraerse en otros lugares, bajo apercibimiento de declararse quebranto de arresto.

Cuando el arresto sea impuesto con perjuicio del servicio, el sancionado no gozará de los beneficios establecidos precedentemente, debiéndose tener en cuenta la excepción prevista en el Artículo 54 de este reglamento.

ARTICULO 52°: Los Oficiales Superiores y Jefes cumplirán el arresto policial en sus domicilios al igual que el personal de situación de retiro, cualquiera fuera su jerarquía.

ARTICULO 53°: En todos los casos de arresto policial, no podrá alojarse a los responsables en lugares destinados a los detenidos comunes.

Tanto el personal masculino como el femenino, así como los oficiales y suboficiales tendrán lugares distintos entre sí y los del personal de tropa debiendo unos y otros contar con las comodidades de alojamiento e higiene necesarias.



ARTICULO 54°: Si en el lugar donde el personal sancionado administrativamente debiera permanecer, no se contara con las comodidades de alojamiento requeridas por el artículo anterior, la sanción deberá cumplirse:

- 1) Como arresto domiciliario en el domicilio del causante; o
- 2) En la localidad más cercana donde hubiera tales comodidades.

ARTICULO 55°: La licencia por enfermedad, suspende el cumplimiento del arresto, que continuará a partir del día en que ésta finalice.

El personal que se encontrare en uso de licencia no especial, cumplirá la sanción al término de la misma.

ARTICULO 56°: La sanción de suspensión de empleo comenzará a cumplirse a partir de la cero hora del día siguiente en que fue notificada. El agente que cumple suspensión de empleo no podrá trasladarse del lugar de su destino sin previa autorización Superior.

ARTICULO 57°: El personal que fuera sancionado con arresto policial o suspensión de empleo, y deba cumplir cambio de destino cumplirá la sanción impuesta antes que se efectivice el mismo.

ARTICULO 58°: Las sanciones aplicadas y firmes se registrarán en el Libro de Sanciones Disciplinarias de la Unidad y en el legajo personal del transgresor.

CAPITULO VIII

COMPUTO DE LAS SANCIONES

ARTICULO 59°: Las sanciones de arresto y suspensión de empleo se computarán por días corridos, a partir de su notificación. El término del arresto se computará en razón de veinticuatro horas de arresto aplicado, terminando la sanción a la misma hora en que comenzó a cumplirse. La destitución se computará a partir de la fecha que fije el respectivo decreto.

CAPITULO IX

DE LA CONMUTACION DE LAS SANCIONES

ARTICULO 60°: La remisión de la pena consiste en el perdón al infractor, eximiéndolo totalmente del cumplimiento de la sanción; la conmutación de la pena consiste en disminuir el "quantum" de la pena disciplinaria ***o sustituirla*** por otra más benigna.

ARTICULO 61°: El Jefe de Policía puede disponer la remisión o conmutación de las penas disciplinarias impuestas por él mismo o sus subalternos, y propiciar esas medidas ante el Poder Ejecutivo cuando lo estime conveniente y no estuviere dentro de sus facultades.



ARTICULO 62°: Con motivo de las Fiestas Patrias, Día de la Policía u otras semejantes, el Jefe de Policía puede disponer, con carácter general, que se den por cumplidas las penas de arresto no superiores a diez (10) días, impuestas por él mismo o por sus subordinados. Las penas mayores a diez (10) días de arresto podrán ser disminuidas hasta en un 50%.

Artículo 63°: La remisión o conmutación de las penas disciplinarias sólo hacen a su cumplimiento efectivo, debiendo quedar constancia de las mismas en el respectivo legajo personal, para todos sus efectos.

CAPITULO X

DE LA CONVERSION DE SANCIONES

ARTICULO 64°: Quien aplique sanción de arresto de treinta días o más podrá solicitar la conversión de la sanción a la de suspensión de empleo equivalente conforme las previsiones de la Ley de Personal Policial. Cuando la equivalencia no surgiera de dicha norma legal se computará cuatro días de arresto por un día de suspensión de empleo. El pedido de conversión se efectuará en la disposición sancionatoria y se elevará a la Jefatura de Policía, sin perjuicio de la notificación al sancionado, quien cumplirá la sanción definitiva una vez resuelta la solicitud de la conversión.

CAPITULO XI

PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES

ARTICULO 65°: Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:

- a) El apercibimiento escrito a los seis meses.
- b) El arresto policial a los doce meses.
- c) La suspensión de empleo a los veinticuatro meses.
- d) La destitución a los cinco años.

El término de prescripción de la sanción comenzará a correr desde la fecha de notificación al infractor o a su defensor.

CAPITULO XII

TRANSFORMACION DE LA CALIFICACION DE LAS FALTAS

ARTICULO 66°: Las faltas consideradas leves en el presente reglamento asumirán el carácter de graves cuando, por reunión de agravantes, su trascendencia o consecuencia pueda constituir menoscabo para la disciplina, la investidura o la Institución. La transformación podrá disponerse mientras se sustancian las actuaciones.



CAPITULO XIII

DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

- A - FALTAS AL REGIMEN DE SERVICIO

Artículo A-1: FALTAS GRAVISIMAS:

A-1-1 Desobedecer la orden de un superior competente en momentos de defender, aún en vías de hecho, o riesgos inminentes, la vida, la libertad y la propiedad, el mantenimiento del orden público y la paz social.

A-1-2 Perder o extraviar expedientes judiciales o administrativos y todo otro documento público o privado, cuya pérdida o extravío pueda causar perjuicio.

A-1-3 El abandono de servicio o cargo por más de diez días corridos. Entiéndese por abandono de cargo la falta injustificada de prestación de servicios conjuntamente con el abandono del domicilio real o residencia habitual.

A-1-4 Disponer ilegítimamente de objetos hallados o secuestrados.

Artículo A-2: FALTAS GRAVES

A-2-1 Abandonar el servicio por más de 72 hs. corridas sin causa justificada.

A-2-2 Haber dado lugar, por su culpa o negligencia a la fuga de personas detenidas o arrestadas.

A-2-3 No cumplimentar los recaudos dispuestos por los reglamentos en vigencia en el tratamiento, seguridad o consideración de los detenidos.

A-2-4 Comentar, transcribir, difundir o propalar noticias o hechos relacionados con el servicio, que sean de carácter "reservado" entre personas ajenas a la Institución.

A-2-5 La negligencia manifiesta en la prevención, persecución o represión de actos ilícitos.

A-2-6 Todo acto que importe un incumplimiento de los deberes generales o propios del cargo que desempeña el personal o constituya un menoscabo para la disciplina, la investidura policial o la Institución.

A-2-7 No comparecer a citaciones de junta médica policial.

A-2-8 No cumplimentar las decisiones de la junta médica policial.

A-2-9 No comunicar a sus superiores de cualquier situación o circunstancia que por su naturaleza deba informarse como novedad.



A-2-10 No concurrir a los cursos de capacitación que la superioridad ordene sin causa justificada.

A-2-11 La utilización del arma reglamentaria con bala en recámara en los casos en que por la normalidad del servicio no resulte necesario tener el arma en tal condición de disparo.

A-2-12 Faltar a una consigna o abandonar el puesto de guardia.

A-2-13 Ocasionar la pérdida o desaparición de efectos de valor pertenecientes a terceros y que se encuentren depositados en dependencias de la Repartición.

A-2-14 Provocar o producir un accidente o grave trance de peligro para cualquier persona por negligencia, culpa, imprudencia o impericia.

A-2-15 El uso injustificado de armas o procedimientos violentos en el tratamiento de detenidos.

A-2-16 El uso injustificado de armas o procedimientos violentos para reducir o conducir personas sujetas a arresto o detención.

A-2-17 Sustraerse al cumplimiento del servicio aduciendo enfermedades o males supuestos o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento.

A-2-18 Demorar injustificadamente el trámite de un expediente, cuando cause grave perjuicio.

A-2-19 No prestar en la medida de las posibilidades el auxilio necesario que recabe una persona o grupo.

A-2-20 Obstruir o no prestar la debida colaboración a las autoridades legales autorizadas para requerirlas.

A-2-21 No cumplir con las obligaciones de haber sido designado defensor en actuaciones administrativas disciplinarias.

A-2-22 Producir falsa alarma, desorden o confusión en el personal, causando perjuicio a la Institución, a sus integrantes o a terceros

A-2-23 El retardo injustificado en dar cuenta de objetos hallados o secuestrados.

A-2-24 No comparecer o abandonar el puesto cuando se tengan asignadas funciones de jefe de unidad, dirección o conducción.

Artículo A-3: FALTAS LEVES

A-3-1 Abandonar el servicio por un término no mayor de setenta y dos (72) horas corridas, sin causa justificada.



A-3-2 No dar conocimiento inmediato al Superior de cualquier enfermedad o causa justificada, que le impida presentarse al servicio.

A-3-3 No observar puntualidad en la presentación al servicio, ***dictado de academias, reuniones informativas, convocatorias de superiores, cualquier otra actividad dispuesta*** o no ocupar con prontitud su puesto en caso de alarma.

A-3-4 Dejar de cumplir en término un traslado o excederse en las licencias sin causa justificada, siempre que ello no constituya abandono de servicio.

A-3-5 No guardar en formación la postura debida o estar desatento a la instrucción que se le imparta.

A-3-6 Cualquier acción u omisión que importe un incumplimiento a los deberes de centinela, imaginaria, custodia policial ***o cualquier otra actividad del servicio.***

A-3-7 No registrar a los detenidos o permitir su registro sin las formalidades legales o reglamentarias o no ajustarse a éstas al producirse el retiro o devolución de dinero o elementos requisados.

A-3-8 Dormirse estando de servicio.

A-3-9 No guardar aún después del retiro de la Institución, reserva con respecto a asuntos o hechos del servicio, que por su naturaleza merecieran la misma.

A-3-10 No informar por escrito a su superior el cambio de domicilio dentro de las cuarenta y ocho horas de producido.

A-3-11 No registrar en el documento de identidad el cambio de domicilio dentro de los diez días hábiles de producido.

A-3-12 Demorar injustificadamente el trámite de un expediente.

A-3-13 No presentar dentro de las 24 horas de producida la inasistencia las constancias que acrediten la justificación que se invoque.

A-3-14 No presentarse o presentarse extemporáneamente a cubrir un servicio de policía adicional que le haya sido asignado.

- B - FALTAS CORRELATIVAS AL MANDO

Artículo B-1: FALTAS GRAVISIMAS

B-1-1 Ordenar a un subalterno la ejecución de un acto manifiestamente arbitrario, ilegal o ilegítimo.



B-1-2 Infundir a los subalternos desaliento o malestar en relación al servicio.

B-1-3 Vejar física o moralmente a un subalterno.

Artículo B-2: FALTAS GRAVES

B-2-1 No reprimir las faltas y transgresiones.

B-2-2 No mantener la debida disciplina con el personal a sus órdenes o no controlar adecuadamente sus servicios.

B-2-3 Calificar injustamente a un subalterno.

B-2-4 Omitir o demorar el informe al superior cuando, por razón de jerarquía, se constatará una falta administrativa y no se pudiera sancionar al responsable.

B-2-5 Encomendar a un subalterno la ejecución de trabajos particulares o exigirle favores de cualquier índole.

B-2-6 Demorar o interferir el trámite de un recurso, reclamo o petición encuadrados en los reglamentos.

B-2-7 No velar por la salud o la integridad física del personal subordinado en la ejecución de actos de servicio, u ordenar tareas riesgosas que excedan las posibilidades propias o naturales de la emergencia.

B-2-8 Recargar sin motivo razonable en el servicio a un subalterno.

B-2-9 Revocar manifiesta e injustificadamente sanciones impuestas a subalternos.

B-2-10 No hacer cumplir debidamente las sanciones.

Artículo B-3: FALTAS LEVES

B-3-1 No registrar debidamente las sanciones disciplinarias impuestas, en los libros o legajos.

B-3-2 No cumplir o cumplir negligentemente con los programas de educación.

- C - FALTAS A LA ETICA POLICIAL

Artículo C-1: FALTAS GRAVISIMAS:

C-1-1 Haber sido sentenciado con condena penal firme por delito doloso, incompatible con la condición policial.



C-1-2 Presentarse ebrio a tomar o reanudar el servicio, embriagarse durante el mismo, o presentarse en público en tal estado vistiendo el uniforme policial, aún cuando estuviera franco o licenciado.

C-1-3 No mantener en la vida pública o privada la corrección y el decoro que impone la función, cuando el acto o actos cometidos afecten seriamente el prestigio institucional o la dignidad del cargo.

C-1-4 Afirmar a sabiendas una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte en informes, testimonios, pericias y traducciones producidas en actuaciones o en expedientes administrativos.

C-1-5 Denunciar con ánimo doloso una falta administrativa o cualquier hecho que causare perjuicio a la Institución o a sus agentes, a sabiendas de su falsedad.

C-1-6 Intoxicarse en forma intencional con estupefacientes, psicotrópicos, barbitúricos o cualquier otra sustancia susceptible de producir alteraciones de conducta.

Artículo C-2: FALTAS GRAVES

C-2-1 Formular o propiciar denuncias anónimas aunque las imputaciones resulten posteriormente acreditadas.

C-2-2 El docente policial que excediéndose en la libertad de cátedra vertiera comentarios difamatorios para la Institución o sus agentes.

C-2-3 No obrar con la corrección y el decoro que impone el cargo o la función, aún cuando el prestigio institucional no resulte seriamente afectado.

C-2-4 Realizar trabajos o prestaciones de servicios remunerados en la actividad pública o privada sin estar debidamente autorizado.

C-2-5 Inducir a error a un Superior.

C-2-6 Valerse de recomendaciones ajenas a la Repartición para gestionar destinos, ascensos, o cualquier otra medida institucional.

C-2-7 Toda acción de interferencia o entorpecimiento realizada por personal policial en actividad o retiro vinculada al normal desempeño del servicio o el mando.

C-2-8 Participar, revistando en actividad en actos políticos partidarios.

C-2-9 Embriagarse fuera del servicio cuando trascendiera públicamente.

C-2-10 Hacer propaganda tendenciosa o maliciosa contra la Institución o sus integrantes.



C-2-11 Mantener vinculación personal o amistad manifiesta con detenidos, procesados o personas de notoria mala reputación o fama.

C-2-12 Prestarse a reportajes periodísticos o hacer declaraciones de carácter público relacionadas con las actuaciones administrativas a las que el personal se halle vinculado.

C-2-13 Realizar actividades en el ámbito privado incompatibles con la función policial.

C-2-14 Frecuentar asiduamente y con manifiesta participación, cuando se revista en actividad, salas de juegos, hipódromos o cualquier otro ámbito que pueda afectar el prestigio institucional.

C-2-15 Gestionar o interesarse sin causa justificada por la libertad de los detenidos.

C-2-16 Faltar a la verdad, salvo cuando lo haga en ejercicio del legítimo derecho de defensa.

Artículo C-3: FALTAS LEVES:

C-3-1 Usar prendas del uniforme en desorden, incompletas, con roturas o que no sean las reglamentarias, o utilizar públicamente prendas del uniforme, distintivos o insignias que no le correspondieren.

C-3-2 Causar perjuicio a otro miembro de la Repartición por deudas u obligaciones contraídas con su garantía o aval.

C-3-3 No guardar en toda circunstancia la actitud o postura correcta que corresponde al uso del uniforme.

C-3-4 Ser incorrecto en el trato con el público.

C-3-5 Presentarse desaseado o en desarreglo en el vestir, o no mantener condiciones de aseo, higiene o prolijidad en su persona.

C-3-6 No pagar deudas o dar lugar a embargos sin causa justificada, con excepción de los embargos producidos por alimentos o litis expensas.

C-3-7 Hacer circular entre policías o particulares rifas, suscripciones, o peticiones de dinero o de cualquier clase de bienes como medios de obtener fondos para regalos indemnizaciones o propinas cualquiera sea su valor ya sea por interés propio o extraño, por servicios prestados o por razones particulares ajenas al servicio.

C-3-8 El uso de prendas del uniforme en tareas privadas.

C-3-9 Los excesos en el empleo de la autoridad que no importen delito.



- D - FALTAS AL PATRIMONIO

Artículo D-1: FALTAS GRAVISIMAS:

D-1-1 Vender, permutar o empeñar prendas del equipo, armamento u otros bienes de la Repartición.

D-1-2 **Facilitar** la credencial, armas, distintivos, uniformes, automotores o cualquier otro bien afectado al uso oficial.

Artículo D-2: FALTAS GRAVES

D-2-1 Causar en forma directa o indirecta cualquier daño a vehículos afectados a la Repartición debido a la negligencia en la conducción o permisión de manejo indebido.

D-2-2 Ocasionar el deterioro o inutilización de armas, credenciales, prendas del uniforme o cualquier otro bien afectado a la Repartición.

D-2-3 Ocasionar por negligencia la pérdida, extravío o sustracción de armas, municiones, credenciales, prendas del uniforme o cualquier otro bien afectado a la Repartición.

D-2-4 Facilitar a otro cualquier bien afectado al uso oficial, sin causa justificada.

D-2-5 No desocupar en término las viviendas afectadas al uso oficial o entregarlas con facturas de servicios impagas.

D-2-6 Restituir la vivienda afectada al uso oficial en inferiores condiciones de habitabilidad a las recepcionadas.

D-2-7 No desocupar en término las dependencias ocupadas en razón del cargo.

D-2-8 El uso indebido de bienes afectados al uso oficial.

Artículo D-3: FALTAS LEVES

D-3-1 No cumplir con el mantenimiento mínimo que demanden los bienes afectados al uso Institucional.

- E - FALTAS A LA DISCIPLINA

Artículo E-1: FALTAS GRAVISIMAS

E-1-1 La insubordinación con vías de hecho contra un Superior.

E-1-2 Provocar la insubordinación o instigar a ella.



E-1-3 Las vías de hecho, injurias, agravios, amenazas o desafíos entre iguales.

E-1-4 Injuriar, agredir u ofender verbalmente o por escrito a un Superior.

E-1-5 La insubordinación por desconocimiento de las atribuciones de sus mandos naturales.

E-1-6 Negarse ostensiblemente al cumplimiento de una orden ***directa cuando su incumplimiento ponga en peligro bienes, personas o afecte el prestigio institucional.***

E-1-7 Peticionar en forma colectiva.

E-1-8 Adoptar, participar o instigar a cometer huelga, desobediencia colectiva, manifestación o cualquier otro medio de acción directa que de cualquier modo impliquen el incumplimiento de funciones policiales o el menoscabo a la investidura policial.

Artículo E-2: FALTAS GRAVES

E-2-1 Negarse o sustraerse al cumplimiento de una sanción o a notificarse de la misma o de cualquier otro trámite administrativo o judicial.

E-2-2 Quebrantar el arresto o suspensión impuesta.

E-2-3 Hacer observaciones, quejarse, reprochar o discutir por medios no autorizados de palabra o por escrito, actos u órdenes del Superior.

E-2-4 Presentar recursos, reclamos o peticiones en términos maliciosos o descorteses.

E-2-5 Desafiar, hacer ademanes, extraer armas o ejecutar otras demostraciones incorrectas contra integrantes de la Repartición o terceros ajenas a ella.

E-2-6 No comparecer o presentarse extemporáneamente sin causa justificada en actuaciones administrativas, cuando haya sido citado.

E-2-7 Negarse expresamente a identificarse como policía ante superiores u otra autoridad pública en cualquier circunstancia y lugar.

E-2-8 Intimar al Superior de apelar sus disposiciones.

E-2-9 Negarse ostensiblemente al cumplimiento de una orden directa.

Artículo E-3: FALTAS LEVES

E-3-1 Ocurrir a un Superior no inmediato sin seguir la vía jerárquica correspondiente.

E-3-2 La desobediencia simple a una orden del superior.



E-3-3 Cualquier acto de irrespetuosidad hacia el superior. El respeto es debido aún cuando el Superior vista de civil.

E-3-4 No saludar al Superior o no guardar en su presencia la debida compostura, aún cuando el Superior vistiera de particular y revistara en actividad o retiro.

E-3-5 Jugar de manos o dirigirse bromas en presencia de un Superior.

E-3-6 Mantener altercados verbales con otros policías o con terceros.

E-3-7 Ejecutar cualquier acto que constituya una falta de respeto o consideración hacia el centinela, imaginaria o custodia.

E-3-8 No observar respeto y cortesía para con el personal en situación de retiro.

- F - FALTAS AL ORDEN CONSTITUCIONAL

Artículo F-1: FALTAS GRAVISIMAS

F-1-1 No defender el orden constitucional y a sus autoridades aun a riesgo de su propia vida.

F-1-2 No respetar las autoridades elegidas o designadas de conformidad a las disposiciones constitucionales.

F-1-3 Dar lugar, por negligencia en la custodia asignada, a que se provoquen lesiones a la persona del Gobernador o cualquier otra autoridad cuyo resguardo le compete.

Artículo F-2: FALTAS GRAVES

F-2-1 Faltar a la cortesía y buen trato a las autoridades de rango constitucional.

F-2-2 Dar lugar, por negligencia en la custodia asignada, a grave trance de peligro para la persona del Gobernador o cualquier otra autoridad cuyo resguardo le compete.



